

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3294/2543

นางวิรัชหรือพูลสุข วงศ์ชัยชาญหรือเพาะ
ทรัพย์หรือณรงค์ฤทธิ์เดช

โจทก์

นายพิสัย ณรงค์ฤทธิ์เดชหรือแช่ลิ้ม กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

การกระทำของจำเลยที่โจทก์ฟ้องระบุว่าเป็นความผิดและขอให้ลงโทษ คือการ
จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 29344 ที่คลองเหลือและที่ดินโฉนดเลขที่ 157147 ซึ่งศาลชั้น
ต้นได้พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์เห็นฟ้องด้วยในส่วนนี้โดยมิได้มีคู่
ความฝ่ายใดฎีกาโต้แย้งแล้ว จึงเป็นอันยุติ แต่ในส่วนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษ
จำเลยเนื่องมาจากการขายที่ดินแปลงย่อย 3 แปลง ซึ่งเป็นที่ดินแปลงอื่นที่โจทก์มิได้
กล่าวในฟ้องนั้น ย่อมเป็นการพิพากษานอกฟ้อง จึงนำมารับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตาม ป.อ. มาตรา ๓๕๐, ๘๓ ให้นับโทษจำ
เลยทั้งสองต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๔๖๒๐/๒๕๓๐, ๔๖๒๑/๒๕๓๐,
๔๖๒๒/๒๕๓๐ ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๕๐, ๘๓ ลงโทษจำคุกคนละ ๖ เดือน ที่โจทก์ขอให้นับโทษของจำเลยทั้งสองในคดีนี้ ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๔๖๒๐/๒๕๓๐, ๔๖๒๑/๒๕๓๐, ๔๖๒๒/๒๕๓๐ ของศาลชั้นต้นนั้น เนื่องจากคดีดังกล่าวไม่ปรากฏว่าศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว จึงให้ ยกคำขอในส่วนนี้ และที่โจทก์ยื่นคำร้องลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ขอให้นำโทษ ของจำเลยที่ ๒ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๔๗๙/๒๕๓๗ ของศาลชั้นต้น ที่รอกการ ลงโทษไว้บวกเข้ากับโทษในคดีนี้นั้น เนื่องจากโจทก์มิได้ยื่นเป็นคำร้องขอแก้หรือ เพิ่มเติมฟ้องมาให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงให้ยกคำขอในส่วนนี้เช่นกัน

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับปัญหาที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองนอกคำฟ้องนั้น เห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองที่ โจทก์ฟ้องระบุว่าเป็นความผิดและขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองก็คือการจํานองที่ดิน โฉนดเลขที่ ๒๙๓๔๔ ที่คงเหลือและโฉนดเลขที่ ๑๕๗๑๔๗ ศาลชั้นต้นได้พิพากษา ยกฟ้องซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เห็นฟ้องด้วยในส่วนนี้โดยมิได้มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาได้ แยังจึงเป็นอันยุติ แต่ในส่วนที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสอง เนื่องมาจากการขายที่ดินแปลงย่อย ๓ แปลง ซึ่งเป็นที่ดินแปลงอื่นที่โจทก์มิได้กล่าว

ในฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองนั้น ย่อมเป็นการพิพากษานอกฟ้องจึงนำมารับฟัง
ลงโทษจำเลยทั้งสองไม่ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ วรรคแรก ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกา
จำเลยทั้งสองประเด็นอื่น รวมทั้งฎีกาโจทก์ที่ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองสถานหนัก
และขอบวกโทษจำเลยที่ ๒ อีกต่อไป

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(วินัย วิมลเศรษฐ-สุรพล เจียมจุไร-ประชา ประสงค์จรรยา)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นางสาวฉวีวรรณ แม้นโชติ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายชัยวัฒน์ คำสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ